PARECER

DA: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO Nº: 12.537/2026

ASSUNTO: Solicitação de aditamento ao Contrato de Concessão nº 14/2023 para implantação, ativação e operacionalização de solução de reconhecimento facial integrada ao sistema municipal de videomonitoramento e ao Centro de Controle Operacional – CCO.

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de requerimento apresentado pela IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente S/A, responsável pela execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 – PPP Cidade Inteligente, objetivando a implantação, ativação e operacionalização de solução de reconhecimento facial integrada ao sistema municipal de videomonitoramento e ao Centro de Controle Operacional – CCO.

A proposta técnica e econômica identificada pelo código ORC-2026-09573 prevê investimento inicial – CAPEX – no valor de R$ 87.128,75 (oitenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), além de custo operacional recorrente – OPEX – de R$ 8.271,60 (oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos) mensais, a incidir após a ativação da solução e durante o período remanescente da concessão.

Constam dos autos, entre outros documentos, o requerimento da concessionária, a proposta técnica e econômica, a planilha orçamentária, o memorial descritivo, o cronograma físico-financeiro, o Ofício nº 33BPMI-023/03/26 da Polícia Militar e manifestação favorável do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG quanto à formalização do aditamento.

O Departamento de Licitações e Contratos encaminhou o processo para análise jurídica e orientações quanto ao prosseguimento.

É o relatório.

A análise jurídica, nesta etapa, deve concentrar-se na regularidade da instrução necessária à eventual formalização do aditamento, sem substituir as avaliações de conveniência administrativa, adequação técnica, compatibilidade da solução, formação dos preços e efetiva necessidade do serviço, matérias afetas aos setores técnicos, à fiscalização contratual, ao CMOG e à autoridade competente.

A alteração pretendida não se limita ao investimento inicial indicado como CAPEX, pois também cria obrigação mensal recorrente de R$ 8.271,60 até o encerramento da concessão. Entretanto, os autos

Este documento foi assinado digitalmente por CASSIANE DE MELO FERNANDES em 20/07/2026 ás 10:27:28.

não apresentam a apuração do número de meses remanescentes do Contrato de Concessão nº 14/2023 nem, consequentemente, o valor global do futuro termo aditivo.

A definição do valor global é indispensável para o correto dimensionamento da despesa, para a verificação dos limites e condições previstos no contrato e no regime jurídico aplicável e para a análise da repercussão econômico-financeira da alteração pretendida.

Além disso, o artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da demonstração de adequação com a Lei Orçamentária Anual, bem como de compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, antes da manifestação jurídica conclusiva, a Secretaria Municipal de Finanças deverá indicar a dotação orçamentária pertinente e a disponibilidade de recursos para suportar a despesa no exercício corrente, além de se manifestar quanto ao impacto financeiro da obrigação nos exercícios subsequentes, considerando todo o período remanescente da concessão.

Tratando-se de alteração de contrato de parceria público-privada, com ampliação de seu objeto e assunção de nova obrigação financeira de caráter continuado, mostra-se igualmente necessária a prévia autorização da autoridade competente. No caso concreto, recomenda-se que o processo seja submetido à autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ressalvada a existência de delegação formal de competência aplicável à matéria. A manifestação favorável do CMOG, embora relevante sob os aspectos técnico e gerencial, não substitui a autorização administrativa para a assunção da despesa.

Somente após a complementação da instrução será possível elaborar a minuta do termo aditivo e realizar a análise jurídica conclusiva de suas cláusulas e da regularidade da alteração contratual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria Geral do Município opina, neste momento, pelo saneamento da instrução processual, sem aprovação definitiva do aditamento, recomendando-se a adoção das seguintes providências:

a) apuração, pelo Departamento de Licitações e Contratos, do período remanescente da concessão e do valor global do pretendido termo aditivo, mediante a soma do CAPEX ao OPEX correspondente a todos os meses de vigência restantes;

b) encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Finanças para indicação da dotação orçamentária, comprovação da disponibilidade de recursos e manifestação quanto ao impacto orçamentário-financeiro da nova obrigação, inclusive nos exercícios subsequentes;

c) submissão do processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para autorização expressa quanto ao prosseguimento do aditamento e à assunção da despesa dele decorrente, salvo se demonstrada a existência de delegação formal de competência; e

d) cumpridas as providências anteriores, retorno dos autos ao Departamento de Licitações e Contratos para elaboração da minuta do termo aditivo, com a juntada do Contrato de Concessão nº 14/2023 e de suas alterações anteriores, seguindo-se novo encaminhamento a esta Procuradoria para análise jurídica conclusiva.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Barretos, 20 de julho de 2026.

Cassiane de Melo Fernandes
Procuradora Geral do Município